



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/275/2021
מס' בקשה: 8/276/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובעת:

עציון נחמה בלה אמי
באמצעות ב"כ עו"ד אליהו סויסה ואח'
קרן היסוד 2, ת.ד. 57 טירת כרמל

נגד

הנתבעים:

1. **פרח גסאן**
2. **פרח איליאנה**
באמצעות ב"כ עו"ד קלינגהופר אבי
שד' פל- ים 16, חיפה

פסק דין

עניינה של המחלוקת שלפניי בשאלה, האם יש להורות לנתבעים לסגור פתחים שפערו בקירות החיצוניים של הבית המשותף, לרבות על דרך הרחבתם של פתחים קיימים.

הצדדים וההליך

1. במרכז ההליך בית משותף המצוי בשדרות הנשיא 67 בחיפה, הידוע כגוש 11687 חלקה 10 (להלן – **הבית המשותף**). הבית מורכב משני מבנים; אחד מהם, הרלבנטי לענייננו כולל שמונה דירות, הרשומות כתתי חלקות 1-8; השני כולל יחידה אחת, היא תת-חלקה 9.

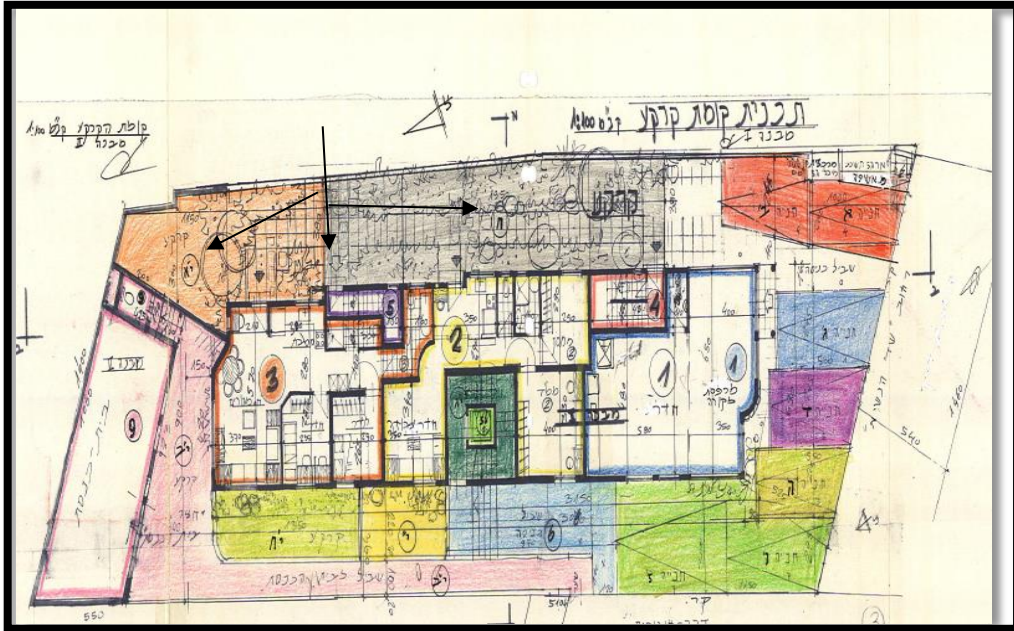
2. התובעת בעלת זכויות בתתי-חלקות 5 ו-6 והנתבעים הם הבעלים של תת-חלקה 3. המעבר לדירת הנתבעים ולתת-חלקה 5 נעשה דרך שביל היוצא מרחוב הנשיא ועובר בצדו המזרחי של הבית. בתשריט הבית המשותף מסומן השביל בחלקו הראשון באות "ח" כהצמדה של תתי-חלקות 2-5, ובהמשכו, באות "יא" כהצמדה של תת-חלקה 3, היא דירת הנתבעים. דירת הנתבעים היא האחרונה בשורה ואין ממנה מעבר לחלקים אחרים של הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/275/2021
מס' בקשה: 8/276/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



3. בכתב התביעה טענה התובעת לעבודות בנייה שעושים הנתבעים בדירתם ובשטח המשותף במטרה להכשירה כמרפאת שיניים ולכן עתרה למתן צווים למניעת אותן עבודות. במהלך ניהול התיק צמצמה התובעת רשימת סעדיה, בין היתר לאחר שהתבררו לה זכויותיהם של הנתבעים בהצמדה "יא".
4. כאן המקום לציין, שקודם להגשת התביעה, הגישה התובעת בקשה לסעד זמני, ובתאריך 06.07.2021 הורתה כב' המפקחת על רישום מקרקעין, הגב' יעל ליבוביץ', על מתן צו ארעי במעמד צד אחד, האוסר על הנתבעים לבצע עבודות ברכוש המשותף. בדיון שהתקיים במעמד הצדדים בתאריך 19.07.2021 פסלה עצמה כב' המפקחת ליבוביץ' מלדון בתיק, והתיק הועבר לטיפול.
5. בקדם-משפט שהתקיים לפניי בתאריך 30.11.21 הוסכם על הסדר דיוני לפיו ייערך ביקור בבית המשותף, לאחריו יסכמו הצדדים טיעוניהם בכתב וינתן פסק-דין.
6. ביקור במקום התקיים בתאריך 19.12.2021 לאחריו הוריתי לצדדים על הגשת טיעונים בכתב. בהחלטה התבקשו הצדדים למקד טיעוניהם במישור הקנייני בלבד ולהימנע מלהעלות טענות שאינן בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

טיעוני התובעת בסיכומיה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/275/2021
מס' בקשה: 8/276/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. סיכומי התובעת הוגשו בתאריך 10.01.2022, בחלוף המועד שנקבע בהחלטה ולאחר שכבר הוגשו סיכומי הנתבעים. בסיכומיה טענה התובעת לפגיעה שגרמו הנתבעים לרכוש המשותף בכך שפערו פתח בקיר החיצוני, בסמוך לדלת דירתה, לשם התקנת "חלון ראויה" למרפאת השיניים שבכוונתם להפעיל מדירתם, מבלי שקיבלו את הסכמת בעלי הדירות כנדרש. לחלופין, טענה התובעת שהשימוש שמבקשים הנתבעים לעשות בקיר החיצוני, כחלון ראויה לדירתם, הוא שימוש ייחודי הטעון הסכמה של כל בעלי הדירות. מעבר לכך, טענה התובעת שעל הנתבעים היה לקבל ספציפית את הסכמתה, לנוכח הפגיעה שעשויה להיגרם לדירתה, בשל סמיכותה לדירת הנתבעים. לדברי התובעת, הגדר שהותקנה על ידי הנתבעים לאחר הגשת התביעה, התוחמת את השטח המוצמד לדירת הנתבעים, מסתירה אמנם את הפתחים שנפערו, אך אין בה לרפא את הפגיעה שגרמו הנתבעים לרכוש המשותף.

8. לטענת התובעת, מעשיהם של הנתבעים עולים כדי שימוש לרעה בזכות כמשמעות הדבר בסעיף 14 לחוק המקרקעין ולפיכך יש לאסור על הנתבעים להתקין חלון על הפתח שפערו בקיר ולהורות להם להשיב את מצבו של הקיר לקדמותו. עוד ביקשה התובעת לאסור על הנתבעים המשך של ביצוע העבודות ברכוש המשותף עד לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין לרבות הסכמת הדיירים.

טיעוני הנתבעים בסיכומיהם

9. סיכומי הנתבעים הוגשו בתאריך 05.01.2022. לדברי הנתבעים, הפתחים אותם מבוקש לאטום, הם דלת וחלון שהורחבו, הפונים לכיוון חצר הפרטית של הנתבעים המוצמדת לדירתם (הצמדה "יאה"). היות שהפתחים נפערו לכיוון חצר הפנימית של הנתבעים ספק אם יש לראות בקירות רכוש משותף, וממילא שעה שהחצר מוקפת בגדר מכל עבריה, אין לייחס לנתבעים פגיעה בחזות הבית. לחלופין טענו הנתבעים שגם אם ייקבע שהקירות שבהם הורחבו הפתחים הם רכוש משותף, אין לראות בפעולה זו משום פגיעה ברכוש המשותף בנסיבות העניין.

10. מעבר לאמור טענו הנתבעים לפגם בהתנהלותה של התובעת, הבא לידי ביטוי בהגשת תביעה זו, שעה שהיא עצמה השתלטה על שטחים משותפים ועשתה שינויים מהותיים ברכוש המשותף, שלא כדין. לטענת הנתבעים מכוח הוראת סעיף 71ב(ג)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/275/2021
מס' בקשה: 8/276/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחוק המקרקעין וכמי שהרחיבה דירתה בבניין, מנועה התובעת מלהגיש תביעה נגד הנתבעים.

דיון והכרעה

11. סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 מגדיר רכוש משותף כ"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת" (הדגשה שלי – ע"מ).

12. הנה כי כן, קירותיו החיצוניים של הבית המשותף הם חלק מהרכוש המשותף. כדי להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת יש לעגן פעולה זו בתקנון, או לחלופין לקבל הסכמתם של כל בעלי הדירות, כפי שעולה משילובן של הוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין וסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין. משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה בבית המשותף; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד (ראו: אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 113 (2001)).

13. משלא נקבעה בתקנון המוסכם הצמדה של הקיר החיצוני לדירת הנתבעים, אין לראות בו חלק שהוצמד. הצמדת חלק מסוים לדירה פלונית אינה כוללת הצמדה של הקיר הסמוך לאותו חלק שהוצמד, אם לא צוין כן במפורש בתקנון, והקיר מוסיף להיות חלק מהרכוש המשותף [ע"א 381/66 לוי נ' לינקביץ, פ"ד (4) 557 (1966); ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד (4) 141 (1983)].

14. לאחר שקבעתי שהקירות שבהם הורחבו הפתחים הם קירות חיצוניים ועל-כן הם בגדר "רכוש משותף", נותר לבחון האם הרחבת הפתחים הקיימים על ידי הנתבעים עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף או פגיעה בדירת התובעת, כטענתה.

15. סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (החל על הבית המשותף שלפניי מכוח הוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין) קובע ש"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/275/2021
מס' בקשה: 8/276/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

16. הכלל הוא אם כן, שלצורך עריכת שינוי או תיקון שיש בו "פגיעה ברכוש המשותף", נדרשת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית. הסכמת האסיפה הכללית משמעה הסכמה של רוב בעלי הדירות, בהתאם לסעיף 12(א) לתקנון המצוי. ואולם, כאשר מדובר בהחלטה המשנה זכויותיו של בעל דירה, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי). חריג נוסף לכלל זה עשוי להתקיים במסגרת תנאים שנקבעו על ידי בעלי הדירות בתקנון המוסכם של הבית, מה שאינו מתקיים במקרה שלפניי.

17. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות, ובלבד שאין בשימוש זה משום פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)]. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא יורגש כלל [(המפקח על המקרקעין) 75/16 שבט נ' קלפר (נבו, 17.7.2017)].

18. ביישומם של כללים אלו על הבית הספציפי שלפניי באתי לכלל מסקנה שיש לדחות את התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/275/2021
מס' בקשה: 8/276/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. כפי שפורט לעיל, הגישה לדירת הנתבעים נעשית דרך שביל המצוי מצדו המזרחי של הבית המשותף. מדובר בשביל גרנוליט שמשני צדיו "מפרצים", עליהם מונח דשא סינטטי, צמחייה ופרחים. בסוף שביל הגרנוליט שער חדש שהותקן על ידי הנתבעים, מעברו השני נמצאת הצמדה יא' - חצרם הפרטית של הנתבעים, המרוצפת באריחי קרמיקה ומוקפת חומה מכול עבריה. השער שהותקן על ידי הנתבעים, מפריד למעשה את דירתם וחצרם מיתר חלקי הבית; דירת הנתבעים היא הדירה האחרונה, וממנה אין מעבר לחלקים אחרים של הבית המשותף, ובכלל.

20. בביקורי במקום הבחנתי בשני פתחים שהורחבו על ידי הנתבעים (דלת וחלון) ובנסיבותיו המיוחדות של הבית שלפניי, בשים לב לכך שמדובר בחזית צדית של הבית, ולפניית הפתחים לחצרם הפרטית של הנתבעים המופרדת מחלקי הבית האחרים, שוכנעתי שמדובר בשימוש שאינו עולה כדי פגיעה במראהו של הבית ואינו פוגע בדירת התובעת. בתמונה, השביל המוביל לדירות בקומת הקרקע, והשער המפריד בין הצמדה ח' לבין הצמדה יא' שבבעלות הנתבעים.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/275/2021
מס' בקשה: 8/276/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. להשלמת התמונה, יצוין שלא שוכנעתי שפתח החלון אמור לשמש "חלון ראווה", כמשמעותו של מונח זה, והתרשמתי שמדובר בחלון רגיל על-אף שפתחו גדול ביחס ליתר החלונות בבית (שפי שניתן לראות בתמונות המצורפות לכתבי טענות הצדדים).

22. ראיתי לציין את טענות הנתבעים לשינויים שנעשו על-ידי התובעת ברכוש המשותף מעברו השני של הבית, בהם הבחנתי במהלך ביקורי במקום, שלא נסתרו על ידי התובעת; גם בהינתן מראהו של הבית המשותף בחלק האמור, אני סבורה שהשינויים שעשו הנתבעים אינם עולים כדי שימוש שאינו סביר ורגיל. בנסיבות אלו, אף לא שוכנעתי בפגיעה הנגרמת או שעלולה להיגרם לדירת התובעת ויש לדחות אף טענה זו.

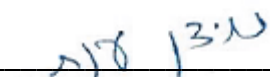
23. לפני סיום ראיתי לציין התרשמותי, שמאחורי התביעה שלפני עומד רצונה של התובעת למנוע הפעלה של מרפאת שיניים סמוך לדירתה; ולא חשש לפגיעה בחזות החיצונית של הבית המשותף; כך עולה באופן מובהק הן מכתב התביעה ומנספחיו, הן מהמסמך שעליו חתמו הדיירים והן מפרוטוקול הדיון מיום 30.11.2021.

24. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מורה על דחיית התובענה במלואה תוך חיוב התובעת בהוצאות ושכ"ט ע"ד בסך 3,000 ₪. בין היתר ניתן בסכום זה ביטוי לסיום הדיון ללא שמיעת ראיות, וליריעת המחלוקת כפי שנפרשה בכתבי טענות הצדדים. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

25. הצו שניתן 06.07.2021 מבוטל בזאת.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור התיק שלפניי.

ניתן ביום ה' אדר א' תשפ"ב, 06 בפברואר 2022 בהעדר הצדדים.



עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין